VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CARBALLO

ANUNCIO de tarefas de prevención e defensa contra os incendios forestais nunha parcela situada no lugar da Redonda, Verdillo (Ord. 025/2024).

Antecedentes:

Primeiro. O día 18 de setembro de 2026 a Policía local elaborou un informe sobre a parcela con referencia catastral 15019A098001010000IB, situada no lugar da Redonda, Verdillo. O informe constata que non cumpre coa lexislación en materia de prevención de incendios forestais e que é preciso xestionar a súa biomasa.

Segundo. O día 24 de setembro de 2026 obtivéronse da Dirección Xeral do Catastro datos sobre a titularidade da parcela obxecto de denuncia. Segundo a certificación catastral, a parcela con referencia catastral 15019A098001010000IB pertence aos herdeiros de Eliseo Cameán Tomé, e non consta ningún domicilio actualizado para os efectos das notificacións.

Referencia catastral:	15019A098001010000IB
Identificación da persoa responsable:	Herdeiros de Eliseo Cameán Tomé
Título polo cal é considerado persoa responsable:	100 % propiedade
Lugar:	A Redonda
Parroquia:	Verdillo
Concello:	Carballo
Superficie afectada encadrada en faixas secundarias:	1.570 m^2
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias:	0 m^2
Total de superficie afectada:	1.570 m^2

Consideracións xurídicas:

Primeira. É competencia das entidades locais a ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter a biomasa vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios, de acordo cos artigos 12 e 135 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e máis concretamente a ordenación e a execución subsidiaria da xestión da biomasa nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais (en diante, LPDCIF).

CVE-DOG: qtbptnr2-u9h9-qbr5-ck43-f8vcfzwry2a9

Segunda. A LPDCIF establece, no seu artigo 21, que nas redes secundarias de faixas de xestión da biomasa será obrigatorio xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión da biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 50 metros queda prohibida a presenza das especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou, de ser o caso, desde o núcleo rural. De tratarse das distancias de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións, estas mediranse desde o seu paramento.

Terceira. O artigo 22 da LPDCIF sinala que a execución da xestión da biomasa se fará «antes de que finalice o mes de maio de cada ano» (prazo afectado no ano 2020 por mor da pandemia da COVID e das medidas lexislativas adoptadas a consecuencia desta, que se prorroga ao 16 de xullo) e que, en caso de incumprimento, os entes locais lles notificarán ás persoas responsables que no prazo de quince días deben acometer as tarefas referidas. De non se executar estes traballos, as administracións públicas poderán proceder á execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa, de xeito que se lles repercutirán os custos ás persoas responsables.

Cuarta. O artigo 20 da Ordenanza municipal reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no concello de Carballo (en diante, OMRLSH) sinala que «os propietarios dos terreos deberán mantelos limpos, libres de restos e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade, seguridade e ornato público. En defecto destes, serán os que figuren como titulares catastrais os responsables do cumprimento das obrigas establecidas nesta ordenanza».

Quinta. O artigo 21 da OMRLSH recolle algunhas das obrigas, concretamente as seguintes: «manter os predios limpos e libres de residuos» (21.1), «manter os predios libres de animais perigosos ou de focos potencialmente infecciosos e realizar os labores preventivos que sexan necesarios» (21.2) ou «evitar o crecemento incontrolado de maleza (...), así como controlar as plantacións, aínda que sexan crecementos accidentais» (21.3).

Sexta. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), establece que «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, cando, logo de intentada esta, non se puidese efectuar, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no *Boletín Oficial del Estado*».

CVE-DOG: qtbptnr2-u9h9-qbr5-ck43-f8vcfzwry2a9

Na mesma liña, a Instrución 1/2018, do 26 de abril, da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 87, do 7 de maio) establece no seu artigo 8.1.c) que «cando se trate de persoas físicas e non se poida obter un domicilio para os efectos de notificacións polos medios previstos no apartado anterior ou as persoas responsables sexan descoñecidas, as notificacións efectuaránse directamente mediante a publicación dun anuncio no *Boletín Oficial del Estado* e no *Diario Oficial de Galicia*, cos datos catastrais do terreo. O cómputo do prazo aplicable ás persoas destinatarias das notificacións iniciarase ao día seguinte ao da publicación do anuncio no *Boletín Oficial del Estado*».

En cumprimento do disposto na LPDCIF e na OMRLSH, e demais normativa de aplicación, no uso das atribucións que me confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenarlles aos herdeiros de Eliseo Cameán Tomé, ou a quen legalmente proceda, a realización das medidas de prevención de incendios forestais e xestión da biomasa na parcela da súa propiedade identificada catastralmente como 15019A098001010000IB, situada no lugar da Redonda, Verdillo, de acordo co previsto nos artigos 21 e 22 da LPCIF, na parte da parcela encadrada nas faixas secundarias de protección.

Segundo. As tarefas de limpeza e prevención sinaladas no apartado resolutivo primeiro executaranas as persoas titulares do terreo afectado nos quince días naturais seguintes á publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor da persoa destinataria na sede electrónica do Concello de Carballo.

Terceiro. En caso de que persista o incumprimento unha vez transcorrido o referido prazo, o Concello de Carballo realizará sen máis trámites a execución subsidiaria, coa repercusión dos custos da xestión da biomasa e, se é o caso, o comiso das especies arbóreas prohibidas e retiradas, de acordo co establecido na lexislación referida nas consideracións xurídicas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais recollidos legalmente, e a persoa titular do terreo ou do dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos.

CVE-DOG: qtbptnr2-u9h9-qbr5-ck43-f8vcfzwry2a9

Cuarto. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello realizará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, se procede. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada de 874,91 € por hectárea.

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias:	1.570 m^2
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias:	0 m^2
Total de superficie afectada:	1.570 m^2
Liquidación provisional:	49,87 €

Quinto. En caso de persistencia do incumprimento, e unha vez transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal a persoa titular da xefatura territorial para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves, o órgano competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves e a persoa titular da consellería competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do Concello de Carballo. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da LPDCIF), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

CVE-DOG: qtbptnr2-u9h9-qbr5-ck43-f8vcfzwry2a9

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da LPDCIF. De ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas, de acordo co artigo 22.2 da LPDCIF, de ser o caso.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, ante o alcalde do Concello de Carballo, de acordo cos artigos 123 e 124 da LPAC. Así mesmo, cabe impoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal de Instancia da Coruña, Sección do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer recurso potestativo de reposición, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo mentres que aquel non se resolva expresamente ou produza efectos a súa desestimación por silencio administrativo. Todo isto sen prexuízo de que as partes interesadas poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren máis conveniente ao seu dereito.

Carballo, 24 de setembro de 2026

José Daniel Pérez López
Alcalde

CVE-DOG: qtbptnr2-u9h9-qbr5-ck43-f8vcfzwry2a9